

עין משפט ונר מצוה

יג:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם. הלך בארץ ישראל נמי אין אדוקין כל כך שיהיו מעשיהם לשם עזודת כוכבים: **שחיטת** מין דישראל אסורה דעובד כוכבים מביעיא. וא"ת ודילמא מין ישראל גרע דהא עובד עזודת כוכבי

הוי מין לכ"ע בפרק בתרא דהוריות (דף יא.) ונכרים אף על פי שריבם עובדי עבודת כוכבים לא אמרינן שחיטתן לעבודת כוכבים וי"ל דמכל מקום מין עובד כוכבים^(א) דלדוק בעבודת כוכבים יותר פשוט דשחיטתו לעבודת כוכבים ממין ישראל^(ב):

אבל מעובדי כוכבים^(ב) בלא בלא לא. וא"ת אי"כ לשתוק

קרא מיניה^(ג) דמהיכא תימי מקבלין הא אינטרין איש איש לנבייניהו וי"ל דמ"מ ס"ד דמצדיקי עובדי כוכבים נקבל להכי אתא קרא למעטיניהו לגמרי א' ואם תאמר והא כתיב (ויקרא כג) ומעוך וכמות ונתוק וכרות וגו' וכתיב (שם) ומיד זן נכר לא תקריבו את אלה הא תמימים תקריבו ויש לומר דלעולם תמימים נמי לא ואחא קרא בצעלי מומין לעבור עליהם בלא ועשה: **תקרובת** עבודת כוכבים ודלא כרבי יהודה בן בתירא. משמע הכא דרצנן לא מקשי תקרובת עבודת כוכבים למת וכן משמע בפרק

אין מעמידין (ע"ז דף נג:) גבי צטר הנכנס לעבודת כוכבים מותר והיואל אסור וקאמר בגמרא והיואל אסור אי אפשר דליכא תקרובת מני רבי יהודה זן בתירא היא והקשה ר"ת דלעיל בהוא פירקא (דף נט:) גבי יין של עובדי כוכבים דלדוק בהנאה מפרש בגמרא דנפקא לן מדאיתקש לזבח וזבח למת ולא קאמר רבי יהודה זן בתירא היא דקאמר גבי צטר היואל ועוד הקשה ר"ת דלעיל בשמעתין דייק נבלה אין איסור הנאה לא מתניתין דלא כר' אליעזר דאי ר"א האמר סתם מחשבת עובד כוכבי לעבודת כוכבים ומאי קושיא לעולם מתניתין כר"א והא דלא אסור בהנאה משום דלא אחיא כרבי יהודה זן בתירא ומיהא יש לדחות ולפרש דקאמר מתניתין דלא כר' אליעזר למאי דמוקי מתניתין כרבי יהודה זן בתירא ונראה לפרש דלענין איסור לא פליגי דמקיש רחמנא למת לענין איסור הנאה דהא כתיב אכילה צרלא (מלאים קו) ויאכלו זבחי מתים וצטומאה הוא דפליגי דרבי יהודה זן בתירא מקיש

לגמרי למת אפילו לענין טומאה וכן משמע דרבי יהודה זן בתירא לא נקט אלא טומאה וגבי צטר היואל דמוקי לה כר' יהודה זן בתירא משום דקתני מפני שהוא כזבי מתים דלא הוה צריך למתני כיון דתנא אסור אלא מיתור לשון משמע דמטמא בזהל המת ומיהו אי לא מיתורא מלשון זבחי מתים אי אפשר לדקדק מדדייק לקמן בפ"ג (דף מ.) גבי השוחט לשם הרים שחיטתו פסולה אין זבחי מתים לא ורמינהו השוחט לשם הרים כו' הרי אלו זבחי מתים ומאי קושיא דלמא הויא כרבי יהודה זן בתירא ומתניתין כרצנן אלא ודאי כיון דאסור בהנאה משום תקרובת שייך למיתני זבחי מתים אף על גב דלא נטמא בזהל ואף על גב דלרצנן ליכא טומאת אהל טומאה בעלמא מיהו מדרצנן איכא כדאמרינן בפרק רבי ישמעאל (ע"ז דף נג:) איסור דאורייתא לא בטלה טומאה דרצנן בטלה אבל לרבי יהודה הויא טומאת אהל דאורייתא והא דתנן בפרק כל הנלמים (שם דף מח:) לא יעבור תחתיה ואם עבר טמא ומפרש בגמרא דאמר ר' אבהו רבי יהודה זן בתירא היא וקתני סיפא ואם היתה גזלת את הרבים טהור אע"ג דטומאת אהל דאורייתא תס לאיכא תקרובת ודאי אלא משאך בעלמא היא והיכא דגזלת רבים לא גזרו רצנן והא דלמר בפרק העור והרעוב (לקמן קט.) הרי אמרו תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים מטמא^(א) טומאתה לאו דאורייתא דאי ס"ד דאורייתא מיניו לאוכלין שמתמאה טומאה חמורה ומשני כששימש מעשה עץ שימש דיחוי בעלמא הוא אי נמי כרבי יהודה זן בתירא וא"ת דלמר בפסחים פ' אלו דברים (דף עג.) השוחט בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב ג' חטאות וזעי מאי תיקן פירוש דלא מציית אמרת תיקן להוילאו מידי נבלה דהא אית ליה טומאה מכח תקרובת עבודת כוכבים משמע דאיכא טומאה דאורייתא דאי מדרצנן א"כ תיקן להוילאו מידי טומאה דאורייתא ואם אכל קודש או נכנס למקדש פטור ומשמע דאפילו לרצנן מיירי מדלא קאמר לרבי יהודה זן בתירא מה תיקן דלמר התם (לעיל שם עג.) לדברי האומר מקלקל בחצורה פטור מה תיקן וי"ל דהוי מצי לשנויי הכי אלא אין רוצה לדקדק מכאן שיהא טומאת התקרובת לאו דאורייתא לפי שהגמרא רוצה לדקדק בהעור והרעוב דטומאתה לאו דאורייתא ודחי לה ור"ת מירך בענין אחר וקשה לפירשו ואין להאריך כאן: **בין** בראש הספינה. פירש בקונטרס אע"ג דאמרינן לקמן (דף מח.) דאין שוחטין לתוך ימים אפילו הכי בראש הספינה שוחטין דהכל יודעין לכיון דכספינה הוא על כרחך הוא שוחט לתוך הים שאלו נטמן ספינתו ואי אפשר לומר ידו דלפילו עומד כספינה אסור לשחוט לתוך הים כדאמרינן לקמן בסוף פרק שני (שם:) אלא מוילאי ידו חוץ לספינה ושוחט ודס שותת ויורד על דופני ספינה:

נניו ממזרים. שאניו מקפיד על אשמו ומפקירה: מין. זה האדוק בעבודת כוכבים^(א) ומין ישראל חמור ממזומרי^(ב) לעבודת כוכבים שהמין אדוק זה וכל מחשבותיו לה: **אין רוצ עובדי כוכבים**^(ב) מינין. הלך הוו להו מינין מיעוטא ולמיעוטא לא חיישינן: **אמר רב יוסף זר מניומי אין מינין בלאומם עובדי כוכבים**^(ב). כלומר אין תורת מין על מין עובד כוכבים: **עובד כוכבים מצעיא**. כ"ש שאדוק אי דסתם מחשבותיו לה ואסורה בהנאה: **למורידן**. צבור דאמרינן באין מעמידין (ע"ז דף כו:) המניס^(א) מורידין אותן לצור כו' אבל העובדי כוכבים^(ב) והרועים בהמה דקה אפילו ישראל לא מעלין ולא מורידין: **לקבל מהן קרבן**. דמקבלין קרבן מכולן ומקריבין אותו למזבח אבל במין ישראל לא כדקתני סיפא דהך מתניתא חוץ מן המומר לנסך את היין ואע"פ שאניו מומר לשאר מצות והביא קרבן אין מקבלין הימנו כדמצינא לעיל בפירקין (דף קד:) **כנס חלקסי**. להוילאי את המומר: **ולא עובדי כוכבים**^(א). דאפילו המינין כשרין. ואע"ג דבהדיא תנא לה בהא מתניתא ליכא למיפרך תינא משום דלאו לכולי עולםא שמיע להו מתניתא אצל בניי דתנא במתניתין כי אמר לה אמורא פריך עליה מאי קמ"ל תינא: **איש איש**. מצית ישראל ומן הגר (הגר) צישראל אשר יקריב קרבנו וגו':

מטמאה צמשא. כדכתיב (ויקרא יא) והגושא את נבלתה ואע"פ שלא נגע: **הכי קסני**. שחיטת סתם עובד כוכבים אין מטמא אלא צמשא אצל יש שחיטת עובד כוכבים שמתמאה אפילו בזהל: **כר' יהודה זן בתירא**. לקמן מפרש ואיל: **איכא דאמרי וכו'**. הכי משמע מתניתין אין טומאה בשחיטת עובד כוכבים אלא כשאר נבילות דמטמאין צמשא אצל אין אהל בשום שחיטת עובד כוכבים ואפילו שחט לעבודת כוכבים. לישנא אחרינא הכי משמע שחיטת עובד כוכבים נבלה וטומאתה כשאר נבילות והא דקתני ומטמאה צמשא אתקרובת עבודת כוכבים קאי והכי קאמר ועוד יש שחיטה אחרת שהיא כו כלומר אינה חמורה מזו שאינה מטמאה אלא צמשא כו: **לשתלה** לא. ישחוט צלילה שמא לא ישחוט רוצה והוא לא ידע: **זין בראש הגג זין בראש הספינה**. ואע"ג בראש בהשוחט (לקמן דף מח.) אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות דלא למירו לשם של ים הוא שוחט ולא לתוך כלים דלא למירו הואיל ומקבל את הדם לוורקו לעבודת כוכבים הוא צריך אפי"ה בראש הגג שוחטין ואין חוששין לשמא יאמרו לצבא השמים עלה לשחוט או אם מקבל בכלי הכל יודעין שאי אפשר לו לנטף את סהגג ואין כאן חשד ובספינה נמי הכל יודעים לכיון דכספינה הוא על כרחו הוא שוחט לתוך הים שאי אפשר לו לנטף את הספינה: **אר"פ**. הא דקתני שוחטין צלילה לכתחלה בשאבוקה כנגדו ומתניתין בלא באבוקה: **מתני'**

למרזו לשם של ים הוא שוחט ולא לתוך כלים דלא למירו הואיל ומקבל את הדם לוורקו לעבודת כוכבים הוא צריך אפי"ה בראש הגג שוחטין ואין חוששין לשמא יאמרו לצבא השמים עלה לשחוט או אם מקבל בכלי הכל יודעין שאי אפשר לו לנטף את סהגג ואין כאן חשד ובספינה נמי הכל יודעים לכיון דכספינה הוא על כרחו הוא שוחט לתוך הים שאי אפשר לו לנטף את הספינה: **אר"פ**. הא דקתני שוחטין צלילה לכתחלה בשאבוקה כנגדו ומתניתין בלא באבוקה: **מתניתין**

דלא נטמא בזהל ואף על גב דלרצנן ליכא טומאת אהל טומאה בעלמא מיהו מדרצנן איכא כדאמרינן בפרק רבי ישמעאל (ע"ז דף נג:) איסור דאורייתא לא בטלה טומאה דרצנן בטלה אבל לרבי יהודה הויא טומאת אהל דאורייתא והא דתנן בפרק כל הנלמים (שם דף מח:) לא יעבור תחתיה ואם עבר טמא ומפרש בגמרא דאמר ר' אבהו רבי יהודה זן בתירא היא וקתני סיפא ואם היתה גזלת את הרבים טהור אע"ג דטומאת אהל דאורייתא תס לאיכא תקרובת ודאי אלא משאך בעלמא היא והיכא דגזלת רבים לא גזרו רצנן והא דלמר בפרק העור והרעוב (לקמן קט.) הרי אמרו תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים מטמא^(א) טומאתה לאו דאורייתא דאי ס"ד דאורייתא מיניו לאוכלין שמתמאה טומאה חמורה ומשני כששימש מעשה עץ שימש דיחוי בעלמא הוא אי נמי כרבי יהודה זן בתירא וא"ת דלמר בפסחים פ' אלו דברים (דף עג.) השוחט בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב ג' חטאות וזעי מאי תיקן פירוש דלא מציית אמרת תיקן להוילאו מידי נבלה דהא אית ליה טומאה מכח תקרובת עבודת כוכבים משמע דאיכא טומאה דאורייתא דאי מדרצנן א"כ תיקן להוילאו מידי טומאה דאורייתא ואם אכל קודש או נכנס למקדש פטור ומשמע דאפילו לרצנן מיירי מדלא קאמר לרבי יהודה זן בתירא מה תיקן דלמר התם (לעיל שם עג.) לדברי האומר מקלקל בחצורה פטור מה תיקן וי"ל דהוי מצי לשנויי הכי אלא אין רוצה לדקדק מכאן שיהא טומאת התקרובת לאו דאורייתא לפי שהגמרא רוצה לדקדק בהעור והרעוב דטומאתה לאו דאורייתא ודחי לה ור"ת מירך בענין אחר וקשה לפירשו ואין להאריך כאן: **בין** בראש הספינה. פירש בקונטרס אע"ג דאמרינן לקמן (דף מח.) דאין שוחטין לתוך ימים אפילו הכי בראש הספינה שוחטין דהכל יודעין לכיון דכספינה הוא על כרחך הוא שוחט לתוך הים שאלו נטמן ספינתו ואי אפשר לומר ידו דלפילו עומד כספינה אסור לשחוט לתוך הים כדאמרינן לקמן בסוף פרק שני (שם:) אלא מוילאי ידו חוץ לספינה ושוחט ודס שותת ויורד על דופני ספינה:

^{השוחט}

מסורת הש"ס

(א) [נסהדרין פ.כ.], (ב) כס"א: גור, גויס, (ג) אומות, בלאומת, (ד) לעיל ה. [עירובין פט.ז:] (ה) [גזיר סב. מנחות עג. תמורה כ.ז.] (ו) ע"ז לב: מח: (ז) [תוספתא פ"א ה"ב לקמן פ.ח.ז.] (ח) כס"א נוסף: כגון כומר, (ט) כס"א: משומד, וכן להלן, (י) כס"א: אומות, בלאומת, (כ) כס"א: דכרי, וכן להלן (לא נכריס), (כא) כס"א נוסף: והמשומדים והמסורות, (כב) כס"א: מין גוי, (כג) [ושנין תוס' ע"ז כו: ד"ה אחיהו:] (כד) כס"א: מלחמות העולם, וכן להלן, (כה) צ"ל דמהיכא תימי דמקבלין ולא אינטרין איש איש כו' ושנין רשא' ומיהר"מ שהאריט כאן, (כו) [ושנין תוס' תמורה ז. ד"ה ומיד ודומ' מנחות עג: ד"ה איש],

^{השוחט}

תורה אור השלם

- ↑ דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדני כי יקריב מבם קרבן ל'י מן הדבוקה מן הדבקר ומן הזאב תקריבו את קרבובכם: ויקרא א ב
- ↑ דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכלל נדבותם אשר יקריבו ל'י לעלה: ויקרא כב יח
- ↑ ורצודו ובלעל פטור ויאכלו ודבר מתיה: תהלים קו כח

^{השוחט}

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה תקרובת וכו' של אוכלין מטמא באהל טומאתה לאו:

^{השוחט}

הנהגות מהר"ב רנשבורג

[א] תיר"ה אצל וכו' וא"ת והא כתיב. י"ב עין שו"ת מהר"ש מלך ח"מ סי' קכ"ה:

^{השוחט}

מוסף רש"י

מכס ולא כולכם. אדם כי יקריב מבס קרבן, וגבי מדר ומנחה כתיב, דהא כי יקריב משמע כעילוי להקריב (ועילוי ה.) להוציא את המומר. שאין מקבלין נדבתו (שם) דאין מקבלין קרבנות, דמכס משמע מקלחתס (עירובין סט.) **מכס בכס** חלקתי. מדכתיב הוי מיעוטא גבי ישראל ולא כתיב כי יקריב מן האדם קרבן, ש"מ בישראל הוא דחלק ומיעט מומר ולא בלאומות, שמקבלין קרבן מכולם, כדתינא איש מה את הנכרים שטורדין מדרים וגדנות כישראל (שם) וגבי ידדוה לא כתיב מיעוטא, לכחזו מן האדם כי יקריב קרבן דמשמע ולא כל האדם, שעת מינה בכס חלקתי שטריין מציאין ולא המומריין ולא בלאומות, שטריין מתמדיין ומקבלין מכס (ועילוי ה.)